P U T U S A N

Nomor 1901/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Masduqi Zakaria Bin Alimun (Alm);
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun / 18 Juli 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Jojoran Gg. 3 No.102 Rt.001 Rw.012 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Masduqi Zakaria Bin Alimun (Alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/495/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa mengahadap dipersidangan dengan didamping Penasehat hukumnya : Drs. Victor A Sinaga, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1901/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 17 Oktober 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1901/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1901/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ***MAZDUQI ZAKARIA Bin ALIMUN*** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ***MAZDUQI ZAKARIA Bin ALIMUN*** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar ***Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*** Subsidiar 5 (lima) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket Narkotika jenis sab denganberat masing-masing :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±5,314 gram***;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±0,690 gram***;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±0,740 gram***;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±0,621 gram***;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±0,226gram***;
- 1 (satu) buah timbanga elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 4 (empat) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buku catatan penjualan sabu;
- 2 (dua) kotak dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MASDUQI ZAKARIA Bin ALIMUN pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan di pergudangan Jalan Kalianak Kota Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada bulan Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh sdr TOPAN (Lapas Madiun) menggunakan Hand Phone untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jalan Kalianak Surabaya sesuai petunjuk dari sdr Topan, ketika Terdakwa sampai dipinggir jalan Kalianak Surabaya melihat bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) gram diambil dibawa pulang kerumahnya lalu dipecah-pecah menjadi beberapa poket selanjutnya atas perintah sdr Topan narkotika jenis sabu-sabu diranjau dibeberapa tempat sedangkan sisanya dikuasai oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 saksi Mukhammad Bukhori dan saksi Dika Hardiamsyah anggota Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat disekitar Jalan Jojoran Gang 3 Nomor 102 RT 001 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika selanjutnya dilakukan penyelidikan setelah dipastikan di rumah Terdakwa Masduqi Zakaria bin Alimun sering digunakan transaksi narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu sekitar pukul 08.00 Wib saksi Mukhammad Bukhori dan saksi Dika Hardiamsyah Reskrim Narkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan Terdakwa Masduqi Zakaria bin Alimun yang pada saat itu Terdakwa Masduqi Zakaria bin Alimun baru datang dari luar dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Masduqi Zakaria bin Alimun ditemukan dalam lemari kayu warna coklat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 5,314 (lima koma tigartus empat belas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,690 (nol koma enam ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,740 (nol koma tujuh ratus empat puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto

± 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, 4 (mat sekrop yang terbuat dari sedotan 1 (satu) buku catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kotak dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu) hasil penjulan dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I melebihi 5 (lima) gram"
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06141 / NNF / 2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL S.I.K. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
    - 18390 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas berat netto ± 5,314 (lima koma tigartus empat belas) gram
    - 18391 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas berat netto ± 0,690 (nol koma enam ratus sembilan puluh) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 18392 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas berat netto 0,740 (nol koma tujuh ratus empat puluh) gram
- 18393 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas berat netto ± 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram,
- 18394 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto ± netto ± 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MASDUQI ZAKARIA Bin ALIMUN pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat Jalan Jojoran Gang 3 Nomor 102 RT 001 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 saksi Mukhammad Bukhori dan saksi Dika Hardiamsyah anggota Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat disekitar Jalan Jojoran Gang 3 Nomor 102 RT 001 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya sering dijadikan tempat peredaran gelap narkotika selanjutnya dilakukan penyelidikan setelah dipastikan di rumah Terdakwa Masduqi Zakaria bin Alimun sering digunakan transaksi narkotika jenis sabu-sabu lalu sekitar pukul 08.00 Wib saksi Mukhammad Bukhori dan saksi Dika Hardiamsyah Reskrim Narkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan Terdakwa Masduqi Zakaria bin Alimun yang pada saat itu Terdakwa Masduqi Zakaria bin Alimun baru datang dari luar dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Masduqi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Zakaria bin Alimun ditemukan dalam lemari kayu warna coklat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 5,314 (lima koma tigartus empat belas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,690 (nol koma enam ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,740 (nol koma tujuh ratus empat puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto

± 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, 4 (mat sekrop yang terbuat dari sedotan 1 (satu) buku catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kotak dompet warna hitam, uang sebesar Rp. 600. 000 (enam ratus ribu) hasil penjulan dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki, memyimpan dan menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06141 / NNF / 2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL S.I.K. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 18390 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas berat netto ± 5,314 (lima koma tigartus empat belas) gram
- 18391 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas berat netto ± 0,690 (nol koma enam ratus sembilan puluh) gram
- 18392 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas berat netto 0,740 (nol koma tujuh ratus empat puluh) gram
- 18393 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas berat netto ± 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 18394 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto ± netto ± 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mukhamad Bukhori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat Jalan Jojoran Gang 3 Nomor 102 RT 001 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Masduqi Zakaria bin Alimun ditemukan dalam lemari kayu warna coklat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 5,314 (lima koma tigartus empat belas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,690 (nol koma enam ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,740 (nol koma tujuh ratus empat puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, 4 (mat sekrop yang terbuat dari sedotan 1 (satu) buku catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kotak dompet warna hitam, uang sebesar Rp600.000,00 (enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus ribu) hasil penjulan dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) dimana Terdakwa dengan menggunakan Handphone diminta untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Topan (Lapas Madiun) menggunakan Hand Phone untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jalan Kalianak Surabaya sesuai petunjuk dari sdr Topan, ketika Terdakwa sampai dipinggir jalan Kalianak Surabaya melihat bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) gram diambil dibawa pulang kerumahnya lalu dipecah-pecah menjadi beberapa poket selanjutnya atas perintah Sdr Topan narkotika jenis sabu-sabu diranjau dibeberapa tempat sedangkan sisanya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu perpoket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Dika Hardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat Jalan Jojoran Gang 3 Nomor 102 RT 001 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Masduqi Zakaria bin Alimun ditemukan dalam lemari kayu warna coklat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 5,314 (lima koma tigartus empat belas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,690 (nol koma enam ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,740 (nol koma tujuh ratus empat puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, 4 (mat sekrop yang terbuat dari sedotan 1 (satu) buku catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kotak dompet warna hitam, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) hasil penjulan dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) dimana Terdakwa dengan menggunakan Handphone diminta untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Topan (Lapas Madiun) menggunakan Hand Phone untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jalan Kalianak Surabaya sesuai petunjuk dari sdr Topan, ketika Terdakwa sampai dipinggir jalan Kalianak Surabaya melihat bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) gram diambil dibawa pulang kerumahnya lalu dipecah-pecah menjadi beberapa poket selanjutnya atas perintah Sdr Topan narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diranjau dibeberapa tempat sedangkan sisanya dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu perpoket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan difonis hukuman 5 tahun 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat Jalan Jojoran Gang 3 Nomor 102 RT 001 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dalam lemari kayu warna coklat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 5,314 (lima koma tigartus empat belas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,690 (nol koma enam ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,740 (nol koma tujuh ratus empat puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, 4 (mat sekrop yang terbuat dari sedotan 1 (satu) buku catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kotak dompet warna hitam, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) hasil penjulan dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) dimana Terdakwa dengan menggunakan Handphone diminta untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Topan (Lapas Madiun) menggunakan Handphone untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jalan Kalianak Surabaya sesuai petunjuk dari sdr Topan, ketika Terdakwa sampai dipinggir jalan Kalianak Surabaya melihat bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) gram diambil dibawa pulang kerumah Terdakwa lalu dipecah-pecah menjadi beberapa poket selanjutnya atas perintah Sdr. Topan narkotika jenis sabu-sabu diranjau dibeberapa tempat sedangkan sisanya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) gram tersebut sudah laku terjual dan sebagian dikirim atas perintah Sdr. Topan (Lapas Madiun) dan sisanya 5 (lima) poket ± 7 (tujuh) gram disita oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman dengan harga perpoketnya sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. Topan (Lapas Madiun) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara di transfer ke rekening BCA No.1772709026 atas nama Danang Hardianto;
- Bahwa dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Juni 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) poket Narkotika jenis sab denganberat masing-masing :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±5,314 gram***;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±0,690 gram***;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±0,740 gram***;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±0,621 gram***;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ***±0,226gram***;
- 1 (satu) buah timbanga elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 4 (empat) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buku catatan penjualan sabu;
- 2 (dua) kotak dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06141/NNF/2024 pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 18390/2024/NNF sampai dengan Nomor 18394/2024/NNF, terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar positif ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan difonis hukuman 5 tahun 7 bulan;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat Jalan Jojoran Gang 3 Nomor 102 RT 001 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya;

3. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dalam lemari kayu warna coklat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 5,314 (lima koma tigartus empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,690 (nol koma enam ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,740 (nol koma tujuh ratus empat puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, 4 (mat sekrop yang terbuat dari sedotan 1 (satu) buku catatan penjualan narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kotak dompet warna hitam, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) hasil penjulan dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) dimana Terdakwa dengan menggunakan Handphone diminta untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan;

5. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Topan (Lapas Madiun) menggunakan Handphone untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jalan Kalianak Surabaya sesuai petunjuk dari sdr Topan, ketika Terdakwa sampai dipinggir jalan Kalianak Surabaya melihat bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) gram diambil dibawa pulang kerumah Terdakwa lalu dipecah-pecah menjadi beberapa poket selanjutnya atas perintah Sdr. Topan narkotika jenis sabu-sabu diranjau dibeberapa tempat sedangkan sisanya dikuasai oleh Terdakwa;

6. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) gram tersebut sudah laku terjual dan sebagian dikirim atas perintah Sdr. Topan (Lapas Madiun) dan sisanya 5 (lima) poket ± 7 (tujuh) gram disita oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada saat dilakukan penangkapan;

7. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman dengan harga perpoketnya sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. Topan (Lapas Madiun) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara di transfer ke rekening BCA No.1772709026 atas nama Danang Hardianto;

9. Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Juni 2024;

10. Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai pendukung Hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Masduqi Zakaria Bin Alimun (Alm)** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*Error in Persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dituntut melakukan Tindak Pidana dan juga sebagai Subjek Hukum orang pribadi yang dapat mendukung Hak dan Kewajibannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah: bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tehnologi” serta berdasarkan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa: “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk Kepentingan Kesehatan; (2) dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tehnologi dan untuk Reagensia diagnosik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,” dimana dalam bagian Penjelasan pada ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa- yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat / bahan / benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk Jenis Narkotika atau bukan;

b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu Zat/bahan/benda yang disita atau ditemukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa : tujuan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dibeli dan dijual kembali dengan mengambil keuntungan dari tindakannya, Terdakwa tidak bekerja di bidang Farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika tersebut serta tidak adanya fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan Membeli, Menjual dan Menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dilandasi oleh suatu alas Hak yang sah menurut Hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Unsur secara *Tanpa Hak atau melawan Hukum* telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah perlu untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan sebagaimana tersebut dalam Unsur yaitu: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tetapi dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Menawarkan Untuk dijual* adalah: 1. Menyebabkan (menjadikan); atau 2. Menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) – untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;
- *Menjual* adalah: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- *Membeli* adalah: Memperoleh sesuatu melalui penukaran;
- *Menerima* adalah: Menyambut, mengambil, (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan;
- *Menjadi Perantara dalam Jual Beli* adalah: menjadi perantara dalam persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;
- *Menukar* adalah: Mengganti (dengan yang lain); Mengubah (nama dsb.); memindahkan (tempat, dsb);
- *Menyerahkan* adalah: memberikan (kepada); menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU RI No. 35 tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum telah ternyata bahwa barang bukti berupa serbuk yang di duga adalah sabu-sabu tersebut tidak ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) poket Narkotika jenis sab denganberat masing-masing : 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±5,314 gram; 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±0,690 gram; 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±0,740 gram; 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±0,621 gram; dan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± 0,226gram; Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06141/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL S.I.K. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 18390/2024/NNF sampai dengan Nomor 18394/2024/NNF adalah benar positif ***Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah ternyata pula :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan difonis hukuman 5 tahun 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat Jalan Jojoran Gang 3 Nomor 102 RT 001 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dalam lemari kayu warna coklat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 5,314 (lima koma tigartus empat belas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,690 (nol koma enam ratus sembilan puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,740 (nol koma tujuh ratus empat puluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto ± 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) bendel plastik klip, 4 (mat sekrop yang terbuat dari sedotan 1 (satu) buku catatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan narkotika jenis sabu-sabu 2 (dua) kotak dompet warna hitam, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu) hasil penjulan dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) dimana Terdakwa dengan menggunakan Handphone diminta untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Topan (Lapas Madiun) menggunakan Handphone untuk mengambil rajauan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kalianak Surabaya untuk diperjual belikan lalu sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat ke Jalan Kalianak Surabaya sesuai petunjuk dari sdr Topan, ketika Terdakwa sampai dipinggir jalan Kalianak Surabaya melihat bungkusan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) gram diambil dibawa pulang kerumah Terdakwa lalu dipecah-pecah menjadi beberapa poket selanjutnya atas perintah Sdr. Topan narkotika jenis sabu-sabu diranjau dibeberapa tempat sedangkan sisanya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan ± 25 (dua puluh lima) gram tersebut sudah laku terjual dan sebagian dikirim atas perintah Sdr. Topan (Lapas Madiun) dan sisanya 5 (lima) poket ± 7 (tujuh) gram disita oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman dengan harga perpoketnya sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Sdr. Topan (Lapas Madiun) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara di transfer ke rekening BCA No.1772709026 atas nama Danang Hardianto;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Topan (Lapas Madiun) sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa membeli paket Sabu-sabu dari seseorang bernama Sdr. Topan (Lapas Madiun) sebanyak ± 25 (dua puluh lima) gram dengan cara rajauan di daerah Kalianak Surabaya pada hari Kamis tanggal 31Juli 2024, Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual dan sebagian dikirim atas perintah Sdr. Topan (Lapas Madiun) dan sisanya 5 (lima) poket ± 7 (tujuh) gram disita oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada saat dilakukan penangkapan. Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada teman-teman dengan harga perpoketnya sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya. Terdakwa menyetorkan uang narkotika jenis sabu kepada Sdr. Topan (Lapas Madiun) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara di transfer ke rekening BCA No.1772709026 atas nama Danang Hardianto dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat Jalan Jojoran Gang 3 Nomor 102 RT 001 RW 012 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terpenuhi adanya perbuatan *Menjual, Membeli dan Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika*, yaitu : terhadap barang berupa Narkotika yang mengandung Metamfetamina dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu telah terbukti secara sah menurut Hukum, Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah Kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket Narkotika jenis sab denganberat masing-masing :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±*5,314 gram*;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±*0,690 gram*;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±*0,740 gram*;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±*0,621 gram*;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ±*0,226gram*;
- 1 (satu) buah timbanga elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 4 (empat) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buku catatan penjualan sabu;
- 2 (dua) kotak dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya (*recidive*) dalam perkara Tindak Pidana Narkotika pada tahun 2017 dan difonis hukuman 5 tahun 7 bulan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masduqi Zakaria Bin Alimun (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum *Menjual, Membeli dan Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket Narkotika jenis sab denganberat masing-masing :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± *5,314 gram*;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± *0,690 gram*;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± *0,740 gram*;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± *0,621 gram*;
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu seberat ± *0,226gram*;
- 1 (satu) buah timbanga elektrik;
- 2 (dua) bendel plastik klip;
- 4 (empat) skrop yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buku catatan penjualan sabu;
- 2 (dua) kotak dompet warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Oppo;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 19 Desember 2024, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Sutrisno, S.H., M.H.	Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.
ttd	
Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)